Frequência obrigatória em Curso de Reciclagem

Dentre as penalidades de trânsito previstas no artigo 256 do CTB, temos também a frequência obrigatória em curso de reciclagem, que não é aplicável especificamente para uma infração de trânsito, mas cabível toda vez que o condutor se encontrar numa das situações constantes do artigo 268, sendo a mais comum a sua imposição **de forma cumulativa** com a sanção de suspensão do direito de dirigir (inciso II) ou seja, trata-se de uma penalidade acessória, vejam:

> *Art. 268. O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN:*
> *[...]*
> *II - quando suspenso do direito de dirigir;*

A frequência obrigatória em curso de reciclagem nada mais é do que um treinamento (curso) teórico ao motorista que tem um mau comportamento na via pública, demonstrando a necessidade de sua reeducação. (Resolução n° 789/2020 do CONTRAN, alterada pela Resolução 849/2021- vale a leitura). Tem um caráter educativo, tanto que pode ser aplicada de forma preventiva.

No caso da suspensão, o cumprimento do curso de reciclagem NÃO é condição imprescindível para que seja considerado encerrada a penalidade de suspensão, conforme entendimento do §4° do art. 16 da Resolução 723 do CONTRAN, veja:

> *§ 4º Caso o condutor já tenha cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir e seja flagrado na condução de veículo automotor* ***sem ter realizado o curso de reciclagem,*** *e estiver portando o documento de habilitação físico, esta deverá ser recolhida e* ***caso não esteja portando ou se trate de documento eletrônico, caberá a autuação do art. 232 do CTB, observado o disposto no § 4º do art. 270 do CTB.***

Isso quer dizer que se o condutor já cumpriu o PERÍODO, não haverá mais suspensão do direito de dirigir, e **só será multado, se NÃO estiver portando a CNH.**

Conveniente dizer que a cassação é decorrente da condução do veículo quando suspenso o direito de dirigir, não podendo ser aplicada a penalidade quando o condutor, tendo cumprido o prazo de suspensão, é flagrado sem que tenha realizado o curso de reciclagem.

Isso pode acontecer porque o prazo de suspensão tem início, segundo a resolução 723, imediatamente após esgotadas as possibilidades de recursos contra a penalidade, como prevê o art. 16.

Logo, cumprida a penalidade principal, a falta de cumprimento da penalidade acessória, que é o curso de reciclagem, é conduta atípica para configurar a cassação da habilitação,

não sendo considerada sequer como uma infração de trânsito, sendo somente recolhido o documento de habilitação, nesses casos, como prevê o artigo 16, parágrafo 4º, da citada resolução, como acima citado.

Neste artigo, temos o esclarecimento do que deve ocorrer nesse intervalo entre uma penalidade e a outra.

De acordo com a norma, caso o condutor cumpra o prazo de suspensão do direito de dirigir **e não realize ou seja reprovado no curso de reciclagem, deverá ser mantida a restrição no RENACH**, que será impeditivo para devolução ou renovação do documento de habilitação, impressão de segunda via do documento de habilitação físico ou emissão de PID.

Veja, portanto, que o que ocorre entre uma penalidade e a outra é uma restrição no prontuário daquela pessoa, de forma que ela não consiga ter nenhuma movimentação na sua habilitação enquanto não comprovar que realizou a segunda exigência, o curso de reciclagem

Há quem entenda que sem que o condutor penalizado tenha concluído o curso de reciclagem e seja aprovado com certificado, não será considerado encerrado o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

E essa é a redação dos §§ 2° e 3° do artigo 16 da Resolução 723 do CONTRAN, vejamos:

> *§ 2º A inscrição da penalidade no RENACH conterá a data do início e término da penalidade, período durante o qual o condutor deverá realizar o curso de reciclagem.*
> *§ 3º Cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir, **caso o condutor não realize ou seja reprovado no curso de reciclagem, deverá ser mantida a restrição no RENACH**, que deverá ser impeditivo para devolução ou renovação do documento de habilitação, impressão de 2ª via do documento de habilitação físico ou emissão de Permissão Internacional para Dirigir - PID.*

A cassação da CNH também não pode ser aplicada, pois, se a pessoa for flagrada dirigindo no período em que já acabou a suspensão e ela não comprovou o curso de reciclagem, não deve ocorrer a cassação da CNH nos termos do art. 263, porque a suspensão já se encerrou, a infração que pode ocorrer é a prevista no art. 232[1] do CTB, caso o motorista não esteja portando a CNH e, caso não tenha realizado o curso de reciclagem, deverá haver uma infração ao art. 162, VII do CTB, vejamos:

> *Art. 162. Dirigir veículo:*
> *[…]*
> *VII - sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios:*
> *Infração - gravíssima;*
> *Penalidade – multa;*
> *Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado.*

Vale dizer que o inciso VII do art. 162 do CTB foi incluído pela Lei 14.440/2022 e inseriu tal essa nova infração ao CTB.